

סימוכין : 04470213
(מס' פנימי 543271)
נספח מס' מ-815/א'

הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 17), התשע"ד–2014

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ' בכסלו התשע"ד
(24 בדצמבר 2013), והועברה לוועדת החוקה חוק ומשפט.

הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום ד' בסיוון התשע"ד (02 ביוני 2014).

להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

נספח מס' מ-815/א'

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 17), התשע"ד-2014

1. החלפת סעיפים 10, 10יב, 10יג והוספת סעיף 10יג1
בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 10יב יבוא:

10יב. "שחרור קטין ממעצר באין הכרעת דין או גזר דין
לחוק המעצרים ייקרא, לעניין קטין, כך:

(1) בסעיף קטן (א), במקום "תשעה חודשים" יקראו "שישה חודשים";

(2) סעיף קטן (ג) ייקרא כך: "בלי לגרוע מהוראות סעיף 62, ניתנה הכרעת דין שלפיה נקבע כי נאשם ביצע את העבירה לאחר שהיה נתון במעצר לתקופה המצטרפת כדי שישה חודשים בשל אותו כתב אישום, רשאי בית המשפט שהכריע את דינו לצוות על הארכת מעצרו או על מעצרו מחדש, לתקופה של 45 ימים, ומטעמים מיוחדים, לתקופה נוספת של 30 ימים, אם מצא כי יש עילה למעצרו; לא ניתן גזר דין בתוך 75 ימים מיום שציווה בית המשפט כאמור לראשונה, ישוחרר הנאשם מן המעצר.

10יג. הארכת מעצר קטין או חידושו
לחוק המעצרים ייקרא, לעניין קטין, כך:

(1) בסעיף קטן (א), במקום "90 ימים" יקראו "45 ימים";

(2) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו.

¹ ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשע"ב, עמ' 58.

סמכות מעצר לבית 10ג1. בסעיף 62א לחוק המעצרים, לעניין קטין, במקום משפט עד לדיון "תשעה חודשים" יקראו "שישה חודשים".
בבקשה למעצר מחדש

2. תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996² –
הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה –
מעצרים)

- (1) בסעיף 61, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או גזר דין";
(2) בסעיף 62(ב), אחרי "על הארכת המעצר" יבוא "או על מעצר מחדש".

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשע"ג, עמ' 80.

נספח מס' מ-815/א'

הסתיוגויות ובקשות רשות דיבור

להצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 17), התשע"ד-2014

הסתיוגויות

אין הסתיוגויות

בקשות רשות דיבור

חברי הכנסת אורית סטרוק, מוחמד ברכה, חנא סוייד, דב חנין, עפו אגבאריה
